



TERMINOS DE REFERENCIA

Curanipe, 06 de Julio del 2026

1.- ANTECEDENTES GENERALES

La Ilustre Municipalidad de Pelluhue con dependencias ubicadas en Avda. Padre Samuel Jofré 415 Curanipe, Requiere la de Adquisición de Materiales Eléctricos, para ser utilizados en la oficina de informática de la Ilustre Municipalidad de Pelluhue, Según Programa Municipal aprobado en Decreto Alc. Exento N° 3147, de fecha 20 de noviembre del 2025, que aprueba Presupuesto Municipal de gastos e ingresos año 2026.

2.- CARACTERISTICAS DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO:

Se requiere lo siguiente según características:

2.1. LISTADO DE MATERIALES QUE SE REQUIEREN:

- 30 unidades conduit 20 mm. (sec)
- 50 abrazaderas Omega 20 mm.
- 30 salidas de caja 20 mm. (Sec)
- 15 cajas de distribución tabiquera. (Sec)
- 200 tornillos Spack 1 5/8".
- 100 tarugos 6 mm.
- 2 cintas aisladoras 3m. (Sec)
- 100 metros cable THHN N°10 AWG rojo. (Sec)
- 100 metros cable THHN N°10 AWG blanco. (Sec)
- 100 metros cable THHN N°10 AWG verde. (Sec)
- 1 tablero sobrepuesto 12 módulos. (Sec)
- 1 interruptor termomagnético bipolar curva C de 40 A. (sec)
- 2 interruptores termomagnéticos curva C de 16 A. (sec)
- 2 interruptores diferenciales de 2x25mA. (Sec)
- 1 luz piloto para riel DIN. (Sec)
- 1 portafusible para riel DIN. (Sec)
- 1 fusible de 2 A. (sec)
- 1 Juego de etiquetas de identificación
- 20 Terminales tubulares
- 10 terminales tipo ojal para tierra
- 1 pdu para rack 19" 220v 16ª.



Condiciones.

- El proveedor debe postular por el 100% de los materiales solicitado.
- El proveedor debe adjuntar cotización formal con todas las características y/o especificaciones Técnicas solicitadas, mencionar cantidades y el precio, además debe mencionar claramente las condiciones de entrega de los materiales, de lo contrario no será evaluado.
- El proveedor debe mencionar claramente el plazo de entrega, con un tope máximo de 05 días hábiles una vez generada la orden de compra.
- Todos los materiales deberán ser nuevos.
- El proveedor deberá acreditar que los materiales ofertados cuenten con la certificación correspondiente cuando corresponda y cuando la normativa vigente lo exija, deberán disponer del respectivo sello SEC.
- El despacho de los materiales eléctricos deben ser cotizados con despacho incluido, es decir sin costo en el traslado.
- No podrán participar del proceso concursal, aquellas personas naturales o jurídicas que se encuentran en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 35 Quáter de la ley N° 19.886.
- Una vez adjudicada la compra el proveedor tendrá un plazo de máximo de 48 horas para aceptar la respectiva orden de compra

3.- CRITERIO DE EVALUACION

PRECIO:100%

4.- PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto disponible, es de \$ 800.000 IVA incluido.

5.- ENTREGA DEL PRODUCTO /SERVICIO (lugar, hora, plazo, entrega total o parcial)

Los materiales deben ser entregado de acuerdo a los plazos mencionados anteriormente en los términos de referencia, en el plazo ofertado previa coordinación con la Unidad Requiriente al teléfono: +5694458665, correo electrónico. informatica@munipelluhue.cl con el profesional de la Unidad Requiriente, designado para tal efecto.

El encargado del contrato, la recepción y certificación conforme de los materiales estará a cargo del jefe de informática, Sr: Luis Vargas Hidalgo, en horario de lunes a viernes desde las 08:30 a las 17:00 horas.

En el evento en que los materiales no venga conforme, o que tenga daños o fallas o por cualquier razón técnica se estime que no cumplen con los requerimientos exigidos en los términos de referencia, es el encargado del contrato el cual, realizará un informe técnico de inconformidad de los materiales requerido.

La factura debe ser emitida una vez recepcionado los materiales por el encargado del contrato y enviadas al correo de, informatica@munipelluhue.cl en el caso de que las facturas sean emitidas antes de la entrega de los materiales, estas serán rechazadas.

6.-DATOS DE FACTURACION

*La factura debe indicar el N° de la orden de compra que la genera.

*La factura debe ser acompañada con una copia de la orden de compra.

*Todo pedido que llegue incompleto será devuelto, previa comunicación con el proveedor.

*Los datos de facturación son los siguientes:



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE

RUT: 69.252.700-3

GIRO: SERVICIOS

DIRECCIÓN: AVDA. PADRE SAMUEL JOFRE 415, CURANIPE, COMUNA DE PELLUHUE

6.-FORMA DE PAGO:

El/los pago/s al proveedor por los bienes adquiridos o servicios contratados por la entidad licitante será cancelado de forma mensual, deberá efectuarse por ésta dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro.

7.-DE LAS MULTAS

El proveedor adjudicado deberá pagar multas por el o los atrasos en que incurra en la entrega de los productos solicitados.

Las multas por atraso en la entrega parcial o por rechazo por no cumplimiento de especificaciones, se aplicarán por cada 1 día hábil de atraso y se calcularán como un 2% del valor neto de los bienes o servicios objeto de la entrega, por cada día de atraso con un tope de 5 días hábiles.

Las multas no podrán sobrepasar el 10% del valor total del contrato.

El monto de las multas será rebajado del pago que la entidad licitante deba efectuar al adjudicatario en los estados de pago más próximos y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la garantía de fiel cumplimiento, si la hubiere.

Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa convertido a pesos chilenos, resulte un número con decimales, éste se redondeará al número entero más cercano.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

8.- Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el Presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el Mismo, sin perjuicio de las que se señalen en resto de las bases de licitación y demás documentos Integrantes.

Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea Considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los Sigüientes compromisos:

- i. El Oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la Republica en su artículo 19, números 1°, 4°, 5°, 6°, 12° y 16°, en conformidad al artículo 485 del Código del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.



- ii. El oferente se obliga O no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer O conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas O pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en Su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
- iii. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos O conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.
- iv. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia.
- v. El oferente se obliga a ajustar Su actuar Y cumplir con los principios de legalidad, probidad y transparencia en el presente proceso licitatorio.
- vi. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
- vii. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna en términos técnicos y económicos ajustados la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
- viii. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes, asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

9.-Procedimiento para la aplicación de medidas derivadas de incumplimientos

Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa u otra medida contemplada en las presentes bases, la entidad licitante notificará inmediatamente de ello al adjudicado, correo electrónico o por carta certificada, informándole sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tendrá un plazo de 2 horas para efectuar sus descargos por escrito, acompañando todos los antecedentes que lo fundamenten.

Vencido el plazo indicado sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente medida por medio de una resolución fundada de la entidad licitante. Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, la entidad licitante tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción de los descargos del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente.



Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada de la entidad licitante, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la medida. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada.

El proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores, para impugnar dicho acto administrativo mediante los recursos contemplados en la Ley 19.880, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva medida. La entidad licitante tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

10.-LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

La entidad licitante está facultada para declarar administrativamente el término anticipado de la relación contractual, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

1) Si el adjudicado se encuentra en un procedimiento concursal de liquidación en calidad de deudor o se encuentra en manifiesta insolvencia financiera, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.

2) Si se disuelve la empresa adjudicada.

3) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales, descritas en las presentes Bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la entidad licitante perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.

4) Si el adjudicatario, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no actuaren éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:

a.- Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal de la entidad licitante, que pudiese implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo adjudicatario y la entidad licitante.

b.- Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la relación contractual objeto de la presente licitación.

c.- Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones de la entidad licitante.

5) En caso que las multas cursadas por atraso de los bienes o la prestación de los materiales sobrepasen el 10 % del valor total contratado.

6) En el caso que el plazo de entrega supere 5 días hábiles.

7) Por incumplimiento de obligaciones de confidencialidad que puedan establecer las presentes Bases.

8) Registrar, a la mitad del período de ejecución contractual, con un máximo de seis meses, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.

En todos los casos señalados, además del término anticipado, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, si se hubiere exigido dicha caución en las Bases.



En estos casos de término anticipado se aplicará el mismo procedimiento para la aplicación de las medidas derivadas de incumplimientos.

Resuelto el término anticipado, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo la entidad licitante concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario podrán poner término a la relación contractual en cualquier momento, de común acuerdo.

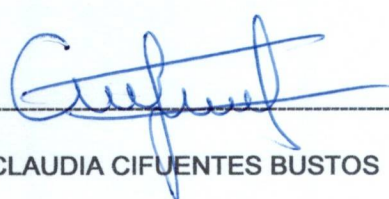
11.-DERECHO A DEVOLVER LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIO

La municipalidad podrá rechazar el servicio y/o producto, si este no es el indicado en la adjudicación.



LUIS VARGAS HIDALGO
JEFE DE INFORMÁTICA

RIGOBERTO VERA CORTES
V°B° CONTROL

ASESOR JURIDICO
CLAUDIA CIFUENTES BUSTOS
ADMINISTRATIVA